DEFENCE HUB | CZECHINVEST

PART OF THE DIANA NETWORK

CHECKLIST

Export před první zakázkou

Exportní kontrola rozhoduje, komu a kam smíš prodávat. Řeš ji dřív než první obchodní schůzku v zahraničí.

Klasifikace produktu

- [ ] Je produkt na seznamu vojenského materiálu (vyhláška č. 210/2012 Sb., podle Společného vojenského seznamu EU)?
- [ ] Je to dual-use položka podle přílohy I nařízení (EU) 2021/821? Najdi kód položky (například 5A002).
- [ ] Pokud si nejsi jistý, požádej o konzultaci klasifikace Licenční správu MPO.

Povolení a licence

- [ ] Vojenský materiál: firma potřebuje povolení k obchodu podle zákona č. 38/1994 Sb. (MPO rozhoduje do 60 dnů) a licenci na konkrétní obchod.
- [ ] Dual-use: zjisti, jestli nestačí všeobecná licence EU (nařízení 2021/821, čl. 12 a příloha II), jinak individuální nebo globální licence.
- [ ] Pozor na catch-all (čl. 4 nařízení 2021/821): i položka mimo seznam může vyžadovat licenci podle konečného užití.

Co je taky export

- [ ] Předání softwaru nebo technologie mimo EU, i elektronicky nebo sdílením zdrojového kódu.
- [ ] Technická pomoc (nařízení 2021/821, čl. 2).
- [ ] Americké komponenty: ITAR a EAR cestují s produktem, ověř reexportní podmínky.

Mít to pod kontrolou

- [ ] Zaveď Internal Compliance Programme podle doporučení Komise (EU) 2019/1318 (sedm základních prvků).
- [ ] Prověřuj konečné uživatele a veď evidenci obchodů.
- [ ] Ověřuj aktuální znění: EUR-Lex (konsolidované nařízení 2021/821), MPO Licenční správa.